الميثاق العائلي

ملخص مكثف للمراجعة

المكونات والأبعاد

التعريف: «مجموعة من الأسس والقواعد والضوابط يتم تحديدها وصياغتها بمشاركة الأطراف المعنية، ويحظى بقبول واحترام أفراد العائلة ويتعهدون بتنفيذه لتحقيق رسالة الشركة العائلية وتمكينها من تحقيق أهدافها، بجانب تحقيق رسالة العائلة ومصالح وأهداف أفرادها سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو أخلاقية».

- **مفاتيح التعريف:** أسس وقواعد وضوابط، والمشاركة في الصياغة، والقبول والتعهد بالتنفيذ، ورسالتان للشركة وللعائلة، وثلاث مصالح: اقتصادية واجتماعية وأخلاقية.
- **تعريف آخر:** «وثيقة حية تمثل الخطة الاستراتيجية للعائلة التجارية»، تحدد القيم والرؤية، وآليات الحوكمة، واتخاذ القرار، وحل النزاعات.
- **قاعدة:** الميثاق «ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام».

المترادفات (4): دستور العائلة، وبروتوكول العائلة، وبيان مبادئ العائلة، وقواعد ولوائح العائلة.

المكوّن وفق محاور البرنامج	ما يقابله في المادة 11
القيم والرؤية المشتركة	لا تذكره المادة نصاً، ويرد في أسئلة التواصل وفصول الدليل
هياكل الملكية	تنظيم الملكية العائلية، والتصرف في الحصص أو الأسهم
مجلس العائلة	حوكمة الشركة وإدارتها
التوظيف وتوزيع الأرباح	سياسة العمل، وتوظيف أفراد العائلة، وتوزيع الأرباح
آليات فض النزاع	آلية تسوية المنازعات أو الخلافات

المكونات والأبعاد الثلاثة

- **المكونات وفق محاور البرنامج (5):** القيم والرؤية المشتركة، وهياكل الملكية، ومجلس العائلة، وسياسات التوظيف وتوزيع الأرباح، وآليات فض النزاع.
- **الأبعاد:** أسري وتنظيمي وقانوني. ولم تُفصَّل هذه التسمية كتابةً، ويقابلها في المادة: أدوات الدوائر الثلاث، والتحول المؤسسي، والمادة 11.
- **أثر الميثاق** «لا ينحصر على دائرة العائلة، وإنما يؤثر على الدوائر الثلاث مجتمعة».

العائلة	الملكية	المنشأة
ميثاق العائلة	اجتماعات الملاك	مجلس الإدارة
مجلس العائلة	مكتب العائلة	فصل الملكية عن الإدارة
اجتماعات العائلة	ترتيب الملكية	اللوائح والأنظمة الداخلية

التحول المؤسسي: «الانتقال بالشركة من الممارسات الفردية إلى الممارسات الاحترافية». ومكوّناته (3): حوكمة العائلة، وحوكمة المنشأة، وحوكمة العلاقة بينهما.

حوكمة العائلة (4)	حوكمة المنشأة (4)
الميثاق العائلي: ينظم جوانب النزاع	السياسات والإجراءات
لجان العائلة: لاستدامة العائلة	الجمعية العمومية: تعيّن مجلس الإدارة وتعزله
مجلس العائلة: يشرف على اللجان وينسق مع مجلس الإدارة	مجلس الإدارة: الاستراتيجيات والإشراف على التنفيذية
جمعية العائلة: كل الأفراد من الملاك الحاليين والمستقبليين	لجان المجلس: كالترشيحات والمكافآت

في الشركة المساهمة العائلية: النظام الأساس **يتضمن ميثاق العائلة، ومنه مجلس العائلة**، ثم الجمعية العمومية، ثم مجلس الإدارة، ثم الإدارة التنفيذية.

الأساس النظامي: المادة 11

- **النظام:** نظام الشركات الصادر بالمرسوم م/132 وتاريخ 1/12/1443هـ.
- **الحكم:** الميثاق **ملزم**، سواء نشأ أثناء التأسيس أو بعده، وسواء أُدرج في عقد التأسيس أو النظام الأساس أو أُفرد بوثيقة مستقلة.
- **الشرط:** ألا يخالف نظام الشركات، أو عقد التأسيس، أو النظام الأساس.
- **ما تجيزه (3):** اتفاق ينظم العلاقة ودخول الورثة **بأشخاصهم أو عبر شركة يؤسسونها**، وميثاق عائلي، وأن يكون أيّهما ملزماً.
- **محتوى الميثاق في المادة:** الملكية العائلية، والحوكمة، والإدارة، وسياسة العمل، وتوظيف أفراد العائلة، وتوزيع الأرباح، والتصرف في الحصص، وتسوية المنازعات، «وغيرها»، فالقائمة غير حصرية.
- **نصاب التعديل:** إن كان جزءاً من العقد، فبأوضاع تعديل العقد بحسب شكل الشركة.

الميثاق العائلي واتفاق الشركاء

الميثاق العائلي	اتفاق الشركاء
يتعلق بجميع الشركات العائلية	يتعلق بالشركات
ينظم العائلة في الشركة، وعلاقة أفرادها	ينظم العلاقة بين الشركاء، أو بينهم وبين الشركة
ينظم توظيف أفراد العائلة	ينظم دخول ورثة الشركاء
غير إلزامي بالأساس	إلزامي
ينشأ أثناء التأسيس أو بعده	ينشأ أثناء التأسيس
ينظم العلاقة بين أفراد العائلة	ينظم الشركة وتعاملاتها مع الغير
لا يلزم إشهاره إلا إذا كان جزءاً من العقد	يلزم إشهاره وإشهار تعديلاته

ترد صيغتان: «غير إلزامي بالأساس»، ونص المادة 11 بأنه ملزم. والمعتمد للاختبار: **الإلزام** هو الحكم النظامي الحالي.

الإدراج في العقد أو الاستقلال

جزء من عقد التأسيس	مستقل
وثيقة واحدة حاكمة	تشعّب الوثائق
وضوح العلاقات للغير، والاحتجاج به في مواجهته	—
خصوصية الشركاء	خصوصية العائلة
تعديله يتطلب تعديل العقد	لا حاجة لتعديل العقد

ترد «الخصوصية» في العمودين معاً، مع أن الإدراج في العقد يستلزم الإشهار. والمعتمد للاختبار حفظ الجدول كما ورد.

الأهداف ومقومات النجاح

أهداف الميثاق (6):

1. تحديد التوجه الاستراتيجي، وبناء التوافق عليه.
2. أسس ملزمة لتوارث الملكية والسلطة، وآلية القرار فيها.
3. الوقاية من النزاعات، وآلية للتعامل معها عند وقوعها.
4. حصر كل ما قد يثير خلافاً في الإدارة أو الملكية أو العلاقات العائلية.
5. مرجعية للحقوق والواجبات والقرارات المصيرية.
6. توثيق أعراف العائلة وبروتوكولاتها بسند مكتوب وواجب التنفيذ.

أدوار الميثاق (3): حماية العائلة، والتوسع في الأعمال، وحماية أصحاب المصلحة.

- **حماية العائلة:** تفادي الخلافات بتنظيم العمليات التي قد تسببها.
- **التوسع في الأعمال:** جودة القرارات، والشراكات، واستقطاب الكفاءات.
- **حماية أصحاب المصلحة:** الموظفون، والموردون، والدائنون، والمستثمرون، والزبائن.

أهداف الشركة العائلية، ولا تُخلط بأهداف الميثاق. أبرزها:

- صون السمعة بوصفها إرثاً، وتعظيم القيمة مع تزايد أفراد العائلة.
- التوازن العادل بين مصالح العائلة والشركة، والانتقال المنظم للملكية.
- تشجيع الأفراد على مصادر دخل أخرى، والنأي بالشركة عن الخلافات الشخصية.
- احترام استقلال الفريق التنفيذي عن العائلة، وجعل تعليم الأجيال أولوية دائمة.

مقومات نجاح الإعداد (6):

1. وعي العائلة بالميثاق وأهميته.
2. توافق ورغبة صادقة في ميثاق عادل ومتوازن.
3. فريق تنفيذي من أفراد العائلة يشرف على المشروع.
4. استشاري محايد وموضوعي يبذل العناية المهنية.
5. استطلاع مرئيات كل الأفراد، من الملاك الحاليين والمستقبليين.
6. آلية للتوافق على المحتوى واعتماده.

كيفية الاتفاق على المحتوى (4): من يترأس الاجتماعات، وما يُقر بالأغلبية، ومن يحق له الحضور، ومن يوثّق القرارات.

المقومات المفصّلة (3)، بالترتيب:

1. **دراسة الوضع الراهن:** إشراك الجميع، ومناقشة التحديات والمنازعات وحجم العائلة والخلافة والشفافية ودخول الإناث ومركزية القرار، ثم تحديد أولويات الحوكمة.
2. **التواصل الفعال وبناء التوافق:** تسعة أسئلة، منها الرؤية والقيم، والتوقعات المتبادلة بين العائلة والشركة، وبقاء رأس المال للعائلة.
    - ما رؤية العائلة وقيمها وأهدافها، وما القيم التي تميزها وتريد غرسها في الأجيال؟

- ما توقعات العائلة من الشركة، وتوقعات الشركة من العائلة، وما الذي يُقر منها في الميثاق؟
- هل يظل رأس المال مملوكاً بالكامل للعائلة، أو تظل مسيطرة على الإدارة؟
- ما الأدوات اللازمة لمأسسة العائلة وتجهيز انتقالها عبر الأجيال؟

3. **مراقبة الالتزام والمراجعة المستمرة:** مراجعة دورية لاستيعاب المتغيرات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية. **ويجوز** تشكيل لجنة خبراء للمراجعة.

مراحل الصياغة (5) وسماتها (7)

1. تفاهم الشركاء أو أفراد العائلة.
2. مراجعة نظام الشركات وعقد التأسيس أو النظام الأساس.
3. الاطلاع على نماذج مشابهة.
4. تحديد محل الميثاق.
5. الشروع في الصياغة.

سمات الصياغة الجيدة (7): مبني على رؤية مستقبلية، ودقيق، ووافٍ، وواضح، ووجيز، ومنظم، ومبني على توافق.

قبل الصياغة (2): مراعاة مصالح جميع الشركاء، ومراعاة أن ما يلائم شركة قد لا يلائم أخرى.

يُخلط بين	الفرق
أهداف الميثاق وأهداف الشركة العائلية	للميثاق ستة أهداف، وأهداف الشركة قائمة مستقلة
مجلس العائلة وجمعية العائلة والجمعية العمومية	المجلس للإشراف والتنسيق، والجمعية لكل الأفراد، والعمومية للمساهمين وتعيّن مجلس الإدارة
قوائم الإعداد	مقومات النجاح ستة ثم ثلاثة مفصّلة، ومراحل الصياغة خمس، وسماتها سبع

الميثاق وسيلةً للحد من النزاعات

التعريف: الخلافات «حالات عدم التوافق، أو **تصوّر** عدم التوافق حول قضايا معينة، ثم تشتد لتصبح نزاعات عائلية أو صراعات يمكن أن تصل إلى المحاكم».

التصنيف: ترد صيغتان: ثلاثة أنواع في محاور البرنامج، هي الخلاف على القيمة وعلى الدور وعلى الملكية، دون تفصيل. وأربعة أنواع مفصّلة، وهي المعتمدة للاختبار:

النوع	مضمونه
الخلافات الشخصية	عاطفية كالغيرة، **وقد تكون الأكثر ضرراً** إن لم تُعالج مبكراً
تضارب الأدوار والنزاع حول القرارات	بين من «يرتدون أكثر من قبعة»، وحول من يتخذ القرار وآلياته
تضارب الأهداف	ما يجب السعي إليه، **واتجاه المنشأة**
تضارب المصالح	أولويات مختلفة **بحسب الدائرة** التي يشغلها الفرد

موضوعات الخلاف: الميراث وتناقل الحصص والتخارج، والحوافز والمكافآت، وإدارة العمل، والموارد البشرية، والإجراءات، والقرارات المالية، وتوزيعات الأرباح، وتوظيف الأسرة، والرؤية والأهداف، ومجلس الإدارة.

للتمييز: في مقرر البعد القانوني تصنيف آخر بحسب الطبيعة: منازعات الملكية والحصص، والإدارة والصلاحيات، والأجيال.

آثار النزاعات (3): ضعف المنشأة وتداعيها، وتجميد الأصول وثروة الأسرة، وقطيعة الرحم، «وهو أمر أشد سوءاً».

مقولة: «نادراً ما يتصارع أفراد الأسرة حول ما يزعمون أنهم يتصارعون من أجله».

ركيزتا الوقاية (2): بناء عائلة متماسكة، وحوكمة المنشأة بشكل قانوني مناسب، ويُمثَّل له **بالمساهمة**، مع دليل حوكمة وميثاق وسياسات.

آليات الوقاية (9):

الآلية	مضمونها
تشجيع الحوار	إيصال القيم والرؤية إلى مجلس الإدارة والعائلة الأوسع
التخطيط وصنع السياسات	شفافية بصوت عائلي موحد
قواعد للقضايا المحتملة النزاع	التوظيف، والأسهم، وتعاقب الإدارة، والطوارئ
رؤية مشتركة	واستراتيجية واضحة
ترسيم الملكية والإدارة	خطوط واضحة بينهما
التعاون	والتفاهم
إدارة الافتراضات والتوقعات	منع الافتراضات الخاطئة وخيبة الأمل
التوثيق	لحماية الحقوق
الإنصاف والعدالة	مصفوفة صلاحيات، ومعايير تعيين، و«الميثاق آلية تنفذ هذه جميعاً»

حالة مجموعة الأحمد، خمسة أجيال: بدأت متجراً غذائياً في الخمسينيات، وانتهت بخمسة وعشرين مؤهلاً للعمل في الجيل الخامس، و«أزمة حوكمة حادة».

- **الخمسينيات:** متجر مواد غذائية يقوم على علاقات المؤسس وسمعته.
- **السبعينيات:** انضمام الابن الأكبر، والتوسع في الجملة.
- **التسعينيات:** انضمام أربعة أبناء، وتنويع النشاط إلى العقار والاستثمار.
- **مطلع الألفية:** اثنا عشر فرداً من الجيلين الثالث والرابع، وتعقّد القرار.

الجيل	طبيعة النزاع
الأول والثاني	تحديات تشغيلية ومالية بسيطة
الثالث	الأدوار والمسؤوليات
الرابع	الاستراتيجية وتوزيع الأرباح
الخامس	أزمة حوكمة شاملة وتهديد بالتفكك

- **السيناريو:** ثمانية يطالبون بالتقسيم، واثنا عشر يتمسكون بوحدة المجموعة، وخمسة محايدون.

المؤيدون للتقسيم	المؤيدون لبقاء المجموعة موحدة	المحايدون
استقلالية القرارات، وتخصص أكبر	قوة اقتصادية أكبر، وإرث المؤسس	طرح الأسئلة الصعبة، وتقييم الحجج
تجنب النزاعات، وفرص نمو أفضل	تكامل الأنشطة، وسمعة العلامة الموحدة	اقتراح حلول وسط، والمصلحة العامة

- **مؤشرات الحاجة إلى الميثاق (6):** تزايد المؤهلين، وتنظيم العلاقة بين العائلة والشركة، وتعارض مصالح العاملين وغير العاملين، وآليات القرار، وصعوبة التوافق الاستراتيجي، وقواعد التخارج والتقييم.
- **خاتمة الحالة (4):** التأخر يفاقم المشكلات، وغياب المرجعية يضارب القرارات، والحاجة إلى آليات التخارج والتقييم، والتوازن بين مصالح العائلة والشركة.
- **الدرس:** «كلما تأخر وضع الميثاق، زادت صعوبة حل النزاعات».
- **نقاط التأمل (4):** غياب الحوكمة الرسمية، وغموض الأدوار، وتضارب مصالح العاملين وغير العاملين، وتعدد الأجيال وتباين الرؤى.
- **نصيحة:** «الميثاق ليس مجرد وثيقة، بل عملية مستمرة للحوار والتوافق». ونجاحه يعتمد على شعور الجميع بالملكية والمشاركة في صياغته.

يُخلط بين	الفرق
تضارب الأدوار والخلافات الشخصية	الأدوار من تعدد القبعات والخلط بينها، والشخصية عاطفية كالغيرة
ركيزتا الوقاية والآليات التسع	الركيزتان إطار عام، والآليات أدوات تنفيذية
الوقاية والمعالجة	الميثاق يجمعهما: يقي من النزاع، ويضع آلية للتعامل معه عند وقوعه

الدليل الاسترشادي

الدليل الحالي، 7 فصول:

الفصل	أبرز موضوعاته
أحكام عامة	التعريفات، والقيم، والرؤية، والرسالة، والأهداف، واجتماعات العائلة
ملكية العائلة	توزيع الأرباح، ونقل الملكية، والتنازل عن الحصص، والتخارج
العمل في منشآت العائلة	شروط العمل، والتدرج الوظيفي، والرواتب، والالتزامات المتبادلة
حوكمة العائلة	مجلس العائلة ولجانه، والعلاقة مع مجلس الإدارة والجمعية والتنفيذية
المسؤولية الاجتماعية	الأنشطة الاجتماعية والمسؤولية المجتمعية
فض المنازعات	الآلية الداخلية، والوسائل البديلة
أحكام ختامية	التعديل، والإقرار، والأحكام العامة

مشروع الدليل القادم: يُعدّه المركز الوطني للمنشآت العائلية **مع وزارة التجارة**، بمبادئ يصل ترقيمها إلى أحد عشر، ولم يُعرض المبدأ الثاني. ومن مبادئه: توجهات الشركة، والملكية، والإدارة، والخلافة، والأرباح، والتوظيف، و**تعارض المصالح والمنافسة**، وإدارة الثروة، والمسؤولية الاجتماعية، وتسوية المنازعات.

الشكل الأول المقترح (15 بنداً):

1 إلى 5	6 إلى 10	11 إلى 15
التعاريف	الإدارة التنفيذية	آلية توزيع الأرباح
الأهداف	سياسة العمل والتوظيف	تاريخ السريان ومن يودع لديه

1 إلى 5	6 إلى 10	11 إلى 15
بيانات الشركة ومن يسري عليهم الميثاق	ضوابط استثمار أفراد العائلة	عدد النسخ
مجلس العائلة	صندوق العائلة	آلية فض المنازعات
مجلس الإدارة	سياسة تعديل الميثاق	أحكام الملكية العائلية

الشكل الثاني المقترح (3 مستويات):

المستوى	بنوده
الأول	التعاريف، ورسالة الشركة، وأهدافها، ومرئيات العائلة في إدارتها
الثاني	العلاقات بين العائلة والشركة، وفض المنازعات، وتهيئة الأجيال، وقواعد التوظيف ومعايير الوظائف القيادية
الثالث	حقوق الملكية: أسس الأرباح، والإفصاح عند البيع، ومدة التنازل لغير العائلة. ومجلسا الإدارة والعائلة: التكوين، والمدة، وشروط العضوية والترشح، والتنسيق بينهما

قواعد البنود

- **التعاريف:** أهمها **تعريف العائلة**. ونموذجه: «مجموع المساهمين في الشركة المنحدرين من عائلة واحدة».
- **أهداف العائلة (3):** تعظيم قيمة الشركة، والتوعية بالحقوق والمعاملة العادلة، ورؤية استراتيجية مشتركة.
- **القيم (10):** الاعتزاز بالانتساب، والانتفاع بالمشاركة والتكامل، والحب والتعاون، والود والتراحم، وتقديم مصلحة العائلة على الشخصية، والتوازن النفسي للعاملين من غير العائلة، والأمان بالانتماء والولاء، واحترام الأنظمة، والموضوعية والعلاقات الوظيفية، وحل الخلافات عائلياً.
- **مجلس الإدارة:** تنتخبه الجمعية العامة العادية، و**يُحبَّذ من خمسة إلى تسعة أعضاء**، ولا يقل نظاماً عن **ثلاثة**، وفق المادة 67. ويُفضَّل أن يضم عضواً أو أكثر من خارج العائلة.
- **مهام مجلس الإدارة تجاه التنفيذيين (3):** تصميم الهيكل والاختصاصات، وتقييم مهارات الإدارة العليا والقرار باستمرارها، وبرامج تأهيل الكفاءات.
- **الإدارة التنفيذية:** معايير القائد: الكفاءة، والخبرة، والعلاقة الطيبة مع الموظفين والعائلة، والرؤية. ويكون الاختيار بأسلوب علمي محايد. وترد صيغتان في جهة الاختيار: مجلس الإدارة، أو المجلس الاستشاري.
- **المجلس الاستشاري:** أعضاؤه من خارج العائلة، ويُعوَّضون مالياً، و**ملزم بالرد** على تساؤلات العائلة. يتابع الاستراتيجية، ويحسم النزاعات بين العائلة والشركة.
- **التوظيف:** «الالتحاق **فرصة وليس حق موروث**»، وتقييم أداء الجميع، ووصف وظيفي لكل المهن، ورواتب **بمعدلات السوق**. والنزاع على استحقاق العمل «من أظهر النزاعات». ويرى كثيرون الشركة «الملاذ الأخير»، والحل منهجية مكتوبة للتوظيف والتهيئة والحوافز واستحقاق المناصب. وينظم المجلس الاستشاري تعيين أفراد العائلة.
- **ضوابط الاستثمار الشخصي (3):** ألا يضر بالشركة أو العائلة، وألا يستخدم اسم الشركة أو شعارها أو اسم العائلة، وألا يخالف قيم العائلة.
- **صندوق العائلة:** يُموَّل من الأرباح، أو بنسبة مستقطعة من نصيب الشركاء. ويخصَّص لأبناء الشركاء خاصة، أو لأبناء العائلة والعمومة عامة.
- **مجلس العائلة:** يجيب الميثاق عن أربعة أسئلة: متى يُشكَّل، ولماذا، وكم عدده، وما مخرجاته.

مثال تمويل مشروع فرد من العائلة	النسبة
الفرد نفسه	20%
ممول خارجي	حتى 30%
الشركة قرضاً حسناً	50%

لجان مجلس العائلة:

اللجنة	هدفها
الصندوق العائلي	إدارة دعم الأفراد
المشاريع الريادية	دعم مشاريع الأفراد بدراسة جدوى وقرض حسن وتمويل خارجي
تطوير الجيل القادم	تمثيله في مجلس الإدارة، وأن يكون **سفيراً في الاتجاهين**
تسوية المنازعات	تقريب وجهات النظر، والوساطة، والخطط الوقائية
استرداد الحصص	قواعد عادلة للتخارج
المسؤولية المجتمعية	تعزيز الأثر الإيجابي تجاه المجتمع

سياسة التخارج

- **التعريف:** «قواعد وإجراءات لتنظيم انسحاب أحد أفراد العائلة من **ملكية أو إدارة** الشركة».

- **عناصرها (6):** الشروط، وأولوية الشراء، والقيود على البيع للغير، والتقييم، وطرق السداد، والتوثيق.
- **صيغتها القانونية «اتفاقية البيع والشراء»**، وتُفعَّل عند أحداث «محفّزة». وتجيب عن خمسة أسئلة: من يتملك، وما أحداث التخارج، وكيف يكون التقييم، وما السعر والشروط، وكيف يكون التمويل.

ضوابط الحوكمة	تقديم الطلب	التنفيذ
حق الشفعة للعائلة، وحظر البيع للخارج مدة	إشعار خطي مسبق من 3 إلى 6 أشهر	توثيق نقل الملكية
مقيّم مستقل معتمد، وآلية تقييم	نسبة الحصص المراد بيعها، والمبررات	تحديث السجلات
جدولة السداد	أهلية المشترين، وفترة انتقالية	

حالة الشركة القابضة:

- **الوقائع:** تأسست عام 1978، وتضم المقاولات والاستثمار العقاري والخدمات اللوجستية. توفي المؤسس عام 2022، وورثها أربعة أبناء يقودهم الأخ الأكبر، وتملك الأم 20%.
- **العقدة:** أُثقل الأب الابن الأكبر بأعباء التوظيف والسمعة والخسائر، فأراد التخارج بعد عام، وقُدّرت حصته بين 150 و250 مليون ريال. والأصول مرتبطة بعقود طويلة، ولا آلية للتقييم ولا للتمويل.
- **الدرس:** عدم وضوح آليات التخارج «أحد أكثر التهديدات للشركة العائلية».

الأرباح والتعديل والمواد النظامية

سياسة توزيع الأرباح (7 عناصر):

1. معايير واضحة يُتوقَّع بها النصيب.
2. توزيع سنوي أو مرحلي، **مع النص على جواز المرحلي في العقد.**
3. المواءمة بين مصلحة الشركة البعيدة ورغبات الشركاء القريبة.
4. آلية صرف الأرباح وإيداعها.
5. **احتياطي يصل إلى 30%.**
6. العوامل المؤثرة: السيولة، والنمو، ورأس المال، والتمويل الخارجي.
7. ربحية كل سهم بحسب فئاته.

- **تعديل الميثاق:** مجلس العائلة يجتمع **سنوياً** للمراجعة، ولأي فرد أن يقترح. يدرس مجلس العائلة الاقتراح ويرفعه إلى أول جمعية عامة، ويُعدَّل **بموافقة الجمعية العامة العادية**. ويُوصى بتوقيع جميع المساهمين تعبيراً عن الإرادة الجماعية.

المادة	حكمها
11	ميثاق ملزم ينظم الملكية والحوكمة والتوظيف والأرباح
67	لا يقل مجلس إدارة المساهمة عن ثلاثة أعضاء
151	قيود على التصرف بالأسهم مدة، وترد بصيغتين: 10 سنوات، ومدة معينة. أو اشتراط الموافقة
153 و173	التحكيم والوسائل البديلة
178	حق استرداد الحصة، والسماح للشركة بشرائها
220	التحول إلى مساهمة بقرار مالكي أكثر من نصف رأس المال

مزايا أخرى: أسهم للعاملين، وفئات أسهم ممتازة وقابلة للاسترداد بحقوق تفضيلية، وتوزيع مرحلي يحفظ حقوق الدائنين.

موقف للتأمل: فرد عامل في الشركة يرى أن تساوي حصص الورثة مع تفاوت المساهمة ليس عدلاً، وهو نمط «تفاوت المساهمة مع تساوي الملكية».

يُخلط بين	الفرق
مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري ومجلس العائلة	الإدارة تنتخبه الجمعية ويدير الشركة. الاستشاري من خارج العائلة ويتابع الاستراتيجية ويحسم النزاعات. مجلس العائلة للحوكمة العائلية ومراجعة الميثاق سنوياً
سياسة التخارج واتفاقية البيع والشراء	السياسة قواعد وإجراءات، والاتفاقية صيغتها القانونية
الدليل الحالي ومشروع الدليل	الحالي سبعة فصول، والمشروع مبادئ حتى أحد عشر مع وزارة التجارة
لجنة تسوية المنازعات ولجنة استرداد الحصص	الأولى للوساطة والوقاية، والثانية لقواعد التخارج العادلة

دور المستشار والوسيط

المستشار ليس «كاتباً للوثيقة»، بل «مهندس معماري» للعملية، و«ميسّر» للحوار، و«مرشد» مؤتمن.

عقلية المستشار (4): الحياد والموضوعية لخدمة «النظام العائلي» ككل، والتعاطف والذكاء العاطفي، والصبر والمثابرة، و**قيادة العملية لا المحتوى**: المستشار «يملك العملية» والعائلة «تملك المحتوى».

مراحل بناء الميثاق (4): الإعداد وبناء الأساس، ثم الصياغة والحوار، ثم الإقرار والتوقيع، ثم المراجعة والتحديث.
تنبيه: المستشار في بناء الميثاق يخدم النظام العائلي كله بحياد. أما المستشار في سياق الوساطة فيمثل موكله ويقدم له المشورة، وتفصيله في مقرر التفاوض والوساطة.
الوسيط والميثاق:

- أول سؤال: **«هل لديكم ميثاق عائلي؟»**. ويُحلَّل الميثاق قبل الاستماع التفصيلي للأطراف.
- الميثاق «قانون العائلة»، يكشف ثلاثة أمور: القيم الحاكمة، والقواعد المتفق عليها، والهياكل الحاكمة.
- يتحول النزاع إلى «نقاش إجرائي حول قواعد متفق عليها»، ومن الشخصنة إلى الموضوعية.
- **الوساطة الوقائية** قبل النزاع: الوسيط «ميسّر استباقي» يفسر الميثاق ويحدّثه وييسر القرارات الحساسة. و**العلاجية** بعده، ووجود الميثاق يغيّر مسارها بالكامل.

	المستشار	الوسيط
منظوره للميثاق	أداة تخطيط، وإطار حوكمة، ومنصة تطوير للجيل القادم	أداة وقائية، ومرجعية للحوار، وخارطة طريق
الوظيفة	يملك العملية، والعائلة تملك المحتوى	يحوّل النزاع إلى تطبيق قواعد متفق عليها
الحد	لا يفرض نموذجاً جاهزاً	لا يفرض حلاً، والقرار للأطراف

إطار المستشار الفاعل

- **القدرات (4):** فهم المنظومة العائلية، والتشخيص الصحيح، وإدارة المشروع باحترافية، وبناء الثقة وحمايتها.

وجه المقارنة	استشارة المنشآت العائلية	الاستشارة التقليدية
العميل	منظومة العائلة والملكية والإدارة	كيان أو إدارة
المشكلة	متجذرة في العلاقات والملكية	فنية أو تشغيلية أو استراتيجية
معيار النجاح	توافق عائلي مستدام مع الأهداف	تحقيق الأهداف
أكبر المخاطر	إفساد العلاقات وتفكك المنظومة	عدم الأثر أو تجاوز الميزانية
البعد الحاكم	الديناميكيات الإنسانية والعاطفية	المنطق التجاري والمالي

شركة واحدة، حقائق متعددة: المؤسس يريد الإرث والسيطرة، والمساهم غير العامل يريد توزيعات عادلة، والجيل القادم يريد مساحة للإثبات، والتنفيذي غير العائلي يريد تفويضاً واضحاً. ومهمة المستشار رسم الخريطة لا الحكم.

- **الأدوار (6):** المشخّص، والمستشار الموثوق، والميسّر، والمترجم، والمهندس، ومحفّز التغيير.
- **لا يصبح أبداً (4):** طرفاً في النزاع، ولا بديلاً عن قرار العائلة، ولا قناة لتسريب الأسرار، ولا حليفاً لفرع.
- **الثوابت (3):** الاستقلال، والحياد، والسرية. والحياد «تجاه الأشخاص، لا تجاه الحقائق أو القرارات».
- **الإحالة «قوة لا ضعف»:** إلى قانوني، أو ضريبي، أو مدقق، أو مستشار استثمار أو شرعي، أو وسيط نزاعات، أو خبير تقييم، أو محكّم. **والحدود الأخلاقية (7):** تعارض المصالح، والسرية، والانحياز، وسياسات العائلة، والتأثير غير المشروع، وحدود الكفاءة، والاستقلال.
- **محطات ما قبل المشروع (7):** الاستقطاب، والتأهيل، والاكتشاف، وتحديد النطاق، والمقترح، والتفاوض، والتعاقد.
- **الجلسة الأولى:** أنصت أكثر مما تتحدث. وأبعاد استكشاف الواقع أربعة: المشكلة، والتاريخ والجاهزية، والسياق، وأصحاب المصلحة. ولا تسأل مبكراً عن الأتعاب، أو المخطئ، أو الحل قبل التشخيص.
- **التأهيل بعشرة معايير:** العميل، والمشكلة، والراعي، والصلاحية، وأصحاب المصلحة، والجاهزية، والمخاطر، والملاءمة، والتجاري، والأخلاقيات.

شجرة القرار	إن كان الجواب «لا»
ضمن الكفاءة؟	أحِل لمختص
يوجد راعٍ وصلاحية؟	لا تقبل بعد
جاهزية للتغيير؟	تشخيص محدود أو اعتذار
خالية من تعارض المصالح؟	اعتذر

- **المقترح (7 عناصر):** الملخص، والفهم، والنطاق **مع الاستثناءات**، والمنهجية، والمخرجات والجدول الزمني، والأتعاب، والخطوات التالية.
- **التسعير (4):** مقطوع، وبالوقت والمواد، ومشروط بالنتائج، وقائم على القيمة.
- **المقترح القوي:** يحوّل الوعد الغامض إلى التزام محدد، موجه بالنتائج، ومدعوم بمنهجية، وقابل للتقييم، وواضح التكاليف.
- **أدوات التشخيص:** شجرة القضايا، والأسباب الخمسة، وعظم السمكة، وتحليل SWOT، وتقييم النضج، والنهج القائم على الفرضيات.
- **التشخيص (6 خطوات):** الأعراض، ثم الحقائق، ثم أصحاب المصلحة، ثم الأسباب الجذرية، ثم المشكلات الهيكلية، ثم التدخل. و«القفز من العَرَض إلى الحل أكثر أخطاء المستشار كلفة».

- **الأسئلة الثمانية:** ماذا يحدث؟ لماذا؟ من المتأثر؟ من المستفيد؟ من الخاسر؟ ماذا جُرّب؟ ما الذي لا يُقال؟ كيف يبدو النجاح؟

ما يقولونه	ما قد يعنيه
«تحسين الأداء»	خلاف بين فرعين يعطّل القرار
«هيكل جديد»	غموض الصلاحيات بين المؤسس والجيل القادم
«سياسة توزيعات»	انعدام الثقة في شفافية الأرقام
«رئيس تنفيذي محترف»	نزاع غير معلن على السلطة

- **الأنماط العائلية (8)،** «تعرّف عليها ولا تفترضها»: هيمنة المؤسس، والمساهمون السلبيون، وتنافس الأشقاء، والعائلة مقابل المحترفين، وتشظّي أبناء العمومة، واختلاف المؤسس والجيل القادم، و**تفاوت المساهمة مع تساوي الملكية**، و«هكذا اعتدنا دائماً».
- **قوى تحكم القرار غير الأرقام (3):** القوة والقرار، والثقة والعاطفة، والإرث والأجيال.
- **لا تُعقد جلسة مشتركة** عند: تصعيد مرتفع، أو خشية الانتقام، أو الحاجة إلى وسيط متخصص، أو اختلال القوة، أو نقص الحقائق، أو غياب حسن النية.
- **معادلة الثقة:** مجموع المصداقية والموثوقية والألفة، مقسوماً على التركيز على الذات.

تيسير المحادثات الحساسة	ما يفعله المستشار
قبل الجلسة	يفهم القضية، ويلتقي الأطراف منفردين، ويتفق على القواعد، ويتوقع التوتر
أثناء الجلسة	يصنع أماناً نفسياً، ويفصل الأشخاص عن القضايا، ويعيد الصياغة بحياد، ويمنع التصعيد
بعد الجلسة	يوثق القرارات فوراً، ويؤكد المسؤوليات، ويجدول المتابعة، ويحفظ السرية

- **رحلة التحول الاستشاري (7):** التشخيص، ثم التوصية بعد نيل المصداقية، ثم التصميم، ثم التطبيق، ثم التحقق، ثم التحسين، ثم الاستدامة.
- **السلوكيات العشر:** أنصت قبل أن تشخّص، وشخّص قبل أن تقترح، وافهم المنظومة، واحمِ السرية، وكن محايداً تجاه الأشخاص، وخالف باحترام، وبسّط المعقد، وحوّل الحوار إلى قرار، والتوصية إلى تنفيذ، واحمِ الأعمال والعلاقات معاً.

المواثيق الواقعية

لم تُعرض تفاصيل جلسة «تجربتنا في كتابة الميثاق» كتابةً. والمتاح ميثاق واقعي لشركة عائلية كبرى، فهرسه **15 بنداً وملحقان**.

بنود الفهرس: المقدمة والمخاطر، والخلفية، وهيكل الحوكمة، والتعريفات، ورؤية العائلة، وميثاق العائلة، وحوكمة الجمعية العامة، وتمثيل العائلة في مجالس الإدارة، والقيود على استثمارات الأفراد، ولجنة مجلس العائلة، ولجنة جيل المستقبل، ومكتب العائلة، ولجنة الأعمال الخيرية، ولجنة تسوية الخلافات، وقواعد التخارج. **والملحقان:** الجدول الزمني للتخارج، ومثال التوزيع التناسبي.

الموضوع	ما نص عليه الميثاق الواقعي
الأهداف والقيم	الاسترشاد بالشريعة، وكيان محترف بنمو مستدام ومتوازن، ودخل منتظم ومجزٍ، وفرص عمل للمواطنين
مجلس العائلة	**لا يزيد عن ستة**. يراقب مجلس الإدارة، ويسوّي الخلافات، ويشكّل اللجان، ويهيئ الأجيال
مجلس الإدارة	أوسع السلطات، واستقلال عن العائلة، ولا تدخّل إلا عبر الجمعية
التوظيف	لا تُستحدث وظيفة لتعيين فرد من العائلة، ولا يُفصل موظف من خارجها لإحلاله
تسوية المنازعات	**المفاهمات، ثم الصلح، ثم الوساطة، ثم التحكيم**
التنازل عن الأسهم	إخطار كتابي عبر مجلس الإدارة، و**ثلاثة مقيّمين** يختار المشترون أحدهم **على نفقة المتنازل**، وجواز التقسيط
تأجيل التخارج	**للمجلس العائلي** إذا أضر بالشركة ضرراً شديداً
الأعمال الخيرية	خاصة من المال الشخصي، وعامة من الأرباح بقرار المجلس العائلي
الجيل القادم	برنامج حتى الجيل الخامس، يبدأ من اختيار التخصص الجامعي
استرداد الحصص	قواعد التقييم والاسترداد، واحتياطي لشراء حصص المتخارجين بالقيمة العادلة
الخاتمة	توقيع أعضاء العائلة، وتزويد كل عضو بنسخة

الدروس (3): التحديد يمنع التأويل، وحماية الاحترافية من ضغط العائلة، والفصل بين المسارات مع تدرّج الحلول.

العقبات الواقعية التي تعكسها المادة (5):

1. تأخر وضع الميثاق يفاقم النزاعات، كما في حالة الأحمد.

2. الشعور بأن العمل في الشركة حق و«ملاذ أخير».
3. غياب آلية للتقييم وتمويل التخارج، كما في الشركة القابضة.
4. الجمود والنقاشات الحادة والتراجع عن اتفاقات سابقة أثناء البناء.
5. الاعتراض على تساوي الحصص مع تفاوت المساهمة.

التطبيق: يتخذ المستشار المواثيق الواقعية نماذج في مرحلة «الاطلاع على نماذج مشابهة» دون نسخها، لأن ما يلائم شركة قد لا يلائم أخرى.

يُخلط بين	الفرق
مقيّم مستقل وثلاثة مقيّمين	الدليل يكتفي بمقيّم مستقل معتمد، والمثال يفصّل: قائمة بثلاثة يختار المشترون أحدهم على نفقة المتنازل
من يؤجّل التخارج ومن يعدّل الميثاق	المجلس العائلي يؤجّل التخارج، والجمعية العامة العادية تعتمد التعديل
الأعمال الخيرية الخاصة والعامة	الخاصة من المال الشخصي، والعامة من الأرباح بقرار المجلس العائلي

مراجعة سريعة قبل الاختبار

المحور	ما يجب أن تتذكره
المكونات والأبعاد	الميثاق ملزم بالمادة 11 بشرط عدم المخالفة، ويؤثر في الدوائر الثلاث، ومكانه في النظام الأساس للمساهمة العائلية، ويختلف عن اتفاق الشركاء في النطاق والإشهار
الحد من النزاعات	أربعة أنواع للخلاف، أشدها ضرراً الشخصية. وثلاثة آثار، أشدها قطيعة الرحم. وركيزتان وتسع آليات للوقاية. والتأخر في الميثاق يعقّد النزاع جيلاً بعد جيل
الدليل الاسترشادي	سبعة فصول، ومشروع مع وزارة التجارة. وشكلان مقترحان: خمسة عشر بنداً وثلاثة مستويات. والتوظيف فرصة لا حق موروث. والتخارج عبر اتفاقية البيع والشراء وأسئلتها الخمسة
دور المستشار والوسيط	المستشار يملك العملية والعائلة تملك المحتوى. والوسيط يبدأ بسؤال «هل لديكم ميثاق؟». والثوابت: الاستقلال والحياد والسرية، والحياد تجاه الأشخاص لا الحقائق
المواثيق الواقعية	مجلس عائلة لا يزيد عن ستة، وتدرّج من المفاهمات إلى التحكيم، وثلاثة مقيّمين على نفقة المتنازل، وتأجيل التخارج للمجلس العائلي، وفصل الخيري الخاص عن العام

أخطاء شائعة في الإجابة:

- الخلط بين مراحل الصياغة الخمس ومراحل البناء الأربع.
- نسبة «منصة التطوير» إلى الوسيط، وهي من منظور المستشار.
- نسبة تأجيل التخارج إلى مجلس الإدارة، وهو للمجلس العائلي.
- نسبة حق الاسترداد إلى المادة 151، وهو في المادة 178.
- عدّ «غير إلزامي بالأساس» حكماً نافذاً، والحكم النظامي الإلزام.
- نسبة 65% إلى النص، وهي رقم الرسم، والنص يقول ثلاثة أرباع.

أهم ما يُحفظ

الرقم	دلالته
3	مكونات التحول المؤسسي، وما تجيزه المادة 11، وآثار النزاعات، وأدوار الميثاق، والثوابت
4	مترادفات الميثاق، وأنواع الخلافات، ومراحل بناء الميثاق، وقدرات المستشار
5	مراحل الصياغة
6	أهداف الميثاق، ومقومات النجاح، وعناصر سياسة التخارج، وأدوار المستشار، وحد أعضاء مجلس العائلة في المثال الواقعي
7	فصول الدليل، وسمات الصياغة الجيدة
8	الأسئلة التشخيصية، والأنماط العائلية
9	آليات الوقاية من النزاعات
10	قيم الميثاق، ومعايير تأهيل الفرصة
15	بنود الشكل الأول المقترح
5 إلى 9	العدد المحبّذ لأعضاء مجلس الإدارة، والحد الأدنى نظاماً 3
30%	الحد الأعلى للاحتياطي المجنَّب من الأرباح
عشرون وثلاثون وخمسون بالمئة	تمويل مشروع الفرد: الفرد، والممول الخارجي، والشركة
3 إلى 6 أشهر	مدة إشعار التخارج

يُخلط بين	الفرق
تضارب الأهداف وتضارب المصالح	الأهداف لاتجاه المنشأة، والمصالح بحسب الدائرة
مجلس العائلة وجمعية العائلة	المجلس هيكل محدود العدد، والجمعية تضم كل الأفراد
الشفعة والاسترداد	الشفعة أولوية الشراء للعائلة، والاسترداد للشريك مع جواز شراء الشركة
مراحل الصياغة ومراحل البناء	الصياغة خمس، والبناء أربع
منظور المستشار ومنظور الوسيط	المستشار: تخطيط وحوكمة وتطوير. الوسيط: وقاية ومرجعية وخارطة طريق

الإحصاءات:

البيان	النسبة
منشآت بلا ميثاق، في الرسم	65%
منشآت لديها ميثاق، في الرسم	35%
بلا ميثاق، في النص	ثلاثة أرباع
المنشآت الكبيرة بلا ميثاق	68%

ترد صيغتان: 65% في الرسم، وثلاثة أرباع في النص. والمعتمد للاختبار نسبة الرقم إلى مصدره: 65% للرسم، وثلاثة أرباع للنص، و68% للمنشآت الكبيرة. **والدلالة:** أغلب المنشآت العائلية بلا مرجعية مكتوبة، رغم أن المادة 11 جعلت الميثاق ملزماً.